Әуе құқығы

Халықаралық және ұлттық реттеу

САБАҚ ЖОСПАРЫ

№	Бөлім	Сағат
I	Кіріспе: әуе құқығы ұғымы және қайнар көздері	0,5
II	Халықаралық әуе құқығы	2
III	ПАЖ-ды халықаралық реттеу	1
IV	Қазақстанның ұлттық әуе құқығы	1,5
V	Қазақстанда ПАЖ пайдалану тәртібі	2
VI	Жауапкершілік, кейстер, бақылау	1

I · КІРІСПЕ

Әуе құқығы дегеніміз не

Әуе кеңістігін пайдалану мен авиация қызметі кезінде туындайтын қатынастарды реттейтін құқықтық нормалар жиынтығы.

Халықаралық әуе құқығы

Мемлекеттер арасындағы қатынастар: әуе кеңістігіне егемендік, халықаралық ұшулар, бірыңғай стандарттар, авиациялық қауіпсіздік, тасымалдаушының жауапкершілігі.

Ұлттық әуе құқығы

Мемлекет ішіндегі қатынастар: әуе кеңістігін пайдалану тәртібі, әуе кемелерін тіркеу, лицензиялау, ПАЖ ұшулары, құқық бұзғаны үшін жауапкершілік.

I · КІРІСПЕ

Қайнар көздер иерархиясы

1	**ҚР Конституциясы** — ратификацияланған халықаралық шарттар заңдардан басым
2	**Халықаралық шарттар** — Чикаго (1944), Токио, Гаага, Монреаль конвенциялары
3	**Заңдар** — «ҚР әуе кеңістігін пайдалану және авиация қызметі туралы» Заң (2010)
4	**Үкімет қаулылары** — ҚР әуе кеңістігін пайдалану қағидалары
5	**Ведомстволық актілер** — ПАЖ-ды пайдалану қағидалары (министр бұйрығы)

II

Халықаралық әуе құқығы

Чикаго конвенциясы, ИКАО, әуе бостандықтары, қауіпсіздік және жауапкершілік

II · ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ӘУЕ ҚҰҚЫҒЫ

Даму тарихы

1919

Париж конвенциясы — әуе кеңістігіне егемендікті алғаш бекітті

1929

Варшава конвенциясы — тасымалдаушының жауапкершілігі

1944

Чикаго конвенциясы — қазіргі жүйенің негізі

1947

ИКАО жұмысын бастады

1999

Монреаль конвенциясы — Варшава жүйесін жаңартты

2011

ИКАО 328-циркуляры — ПАЖ туралы алғашқы құжат

II · ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ӘУЕ ҚҰҚЫҒЫ

Чикаго конвенциясы: негізгі қағидалар

1-бап · Егемендік

Әр мемлекет өз аумағының үстіндегі әуе кеңістігіне толық әрі айрықша егемендікке ие.

6-бап · Тұрақты рейстер

Тұрақты халықаралық әуе қатынасы тек сол мемлекеттің арнайы рұқсатымен жүзеге асады.

12-бап · Ұшу ережелері

Мемлекет өз ұшу ережелерін конвенция бойынша белгіленген стандарттарға барынша сәйкестендіреді.

17–20-баптар · Ұлты

Әуе кемесі тіркелген мемлекеттің ұлтына ие және тиісті тану белгілерін алып жүреді.

ЧИКАГО КОНВЕНЦИЯСЫ · 8-БАП · «ҰШҚЫШСЫЗ ӘУЕ КЕМЕЛЕРІ»

«Ұшқышсыз ұшуға қабілетті ешбір әуе кемесі мемлекеттің арнайы рұқсатынсыз оның аумағының үстімен ұшқышсыз ұшпауы тиіс»

1944 жылы жазылған бұл бап — бүгінгі дрондарды халықаралық реттеудің құқықтық негізі.

II · ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ӘУЕ ҚҰҚЫҒЫ

ИКАО — Халықаралық азаматтық авиация ұйымы

1947
құрылған жылы

193
мүше мемлекет

1992
Қазақстан мүше болды

БҰҰ
мамандандырылған мекемесі, Монреаль

Ассамблея
Барлық мүше мемлекет; үш жылда бір рет

Кеңес
36 мемлекет; тұрақты атқарушы орган, стандарттарды қабылдайды

Әуе навигациясы комиссиясы
Анекстер мен стандарттардың жобаларын әзірлейді

Хатшылық
Бас хатшы басқаратын тұрақты аппарат

II · ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ӘУЕ ҚҰҚЫҒЫ

ИКАО анекстері және ПАЖ

Анекс	Атауы	ПАЖ операторына қатысы
1	Персоналды лицензиялау	Сыртқы ұшқыш куәлігі
2	Ұшу ережелері	4-қосымша: ПАЖ ұшулары
6	Әуе кемелерін пайдалану	Операторға қойылатын талаптар
7	Мемлекеттік және тіркеу белгілері	ПҰА борт нөмірі
8	Ұшуға жарамдылық	ПҰА сертификаттау
10	Авиациялық электрбайланыс	Басқару арнасы (C2)
11	Әуе қозғалысына қызмет көрсету	ӘҚҰ органдарымен өзара іс-қимыл
19	Ұшу қауіпсіздігін басқару	Тәуекелді бағалау

II · ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ӘУЕ ҚҰҚЫҒЫ

Әуе бостандықтары

Бостандық	Мазмұны
1	Шетел аумағының үстінен қонбай ұшып өту
2	Шетелде коммерциялық емес мақсатпен қону (жанармай, техникалық қызмет)
3	Өз елінен шетелге жолаушы, жүк және пошта апару
4	Шетелден өз еліне жолаушы, жүк және пошта алып келу
5	Өз еліне ұшатын немесе одан шыққан рейс аясында екі шетел арасында тасымал

1–2-бостандықтар — 1944 жылғы Транзит туралы келісім; 1–5 — Әуе көлігі туралы келісім. Іс жүзінде олар екіжақты әуе қатынасы туралы келісімдер арқылы беріледі.

II · ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ӘУЕ ҚҰҚЫҒЫ

Авиациялық қауіпсіздік конвенциялары

1963

Токио

Әуе кемесі бортындағы құқық бұзушылықтар; әуе кемесі командирінің өкілеттігі

1970

Гаага

Әуе кемесін заңсыз басып алумен күрес

1971

Монреаль

Азаматтық авиация қауіпсіздігіне қарсы заңсыз әрекеттер

2010

Пекин

Жаңа қатерлер, оның ішінде әуе кемесін қару ретінде пайдалану

II · ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ӘУЕ ҚҰҚЫҒЫ

Жауапкершілік туралы конвенциялар

Тасымалдаушы алдындағы

Варшава 1929 → Монреаль 1999

Халықаралық тасымалда жолаушының өміріне, денсаулығына, багажына, жүгіне келтірілген зиян және кешігу үшін тасымалдаушының жауапкершілігі.

Жер бетіндегі үшінші тұлғалар

Рим 1952

Шетелдік әуе кемесі ұшу кезінде жер бетіндегі адамдарға және мүлікке келтірген зиян. Конвенцияға қатысушы мемлекеттер аз.

ПАЖ операторына: дрон жерде адамға немесе мүлікке зиян келтірсе, әдетте ұлттық азаматтық құқық қолданылады (VI бөлім).

III

ПАЖ-ды халықаралық реттеу

ИКАО құжаттары, негізгі терминдер, тәуекелге негізделген санаттар

III · ПАЖ-ДЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ РЕТТЕУ

ИКАО-ның ПАЖ бойынша құжаттары

2011

328-циркуляр «Ұшқышсыз авиациялық жүйелер»

ПАЖ-ды азаматтық авиация жүйесіне біріктірудің алғашқы негіздері мен терминдері

2015

Doc 10019 — RPAS жөніндегі нұсқаулық

Қашықтан басқарылатын жүйелер: тіркеу, ұшуға жарамдылық, лицензиялау, C2 арнасы, «анықтау және айналып өту»

2-анекс

4-қосымша

Халықаралық ПАЖ ұшуларына қойылатын жалпы ережелер: рұқсат, тіркеу, сыртқы ұшқыш куәлігі

III · ПАЖ-ДЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ РЕТТЕУ

Негізгі терминдер

Термин	Ағылш.	Мағынасы
Пилотсыз авиациялық жүйе (ПАЖ)	UAS	Ұшу аппараты, басқару пункті, байланыс арнасы және жабдық
Пилотсыз ұшу аппараты (ПҰА)	UA	Бортында ұшқышы жоқ әуе кемесі
Қашықтан басқарылатын ӘК	RPA	Сыртқы ұшқыш басқаратын ПҰА
Сыртқы ұшқыш	Remote pilot	ПҰА-ны басқаратын тұлға
Басқару және бақылау арнасы	C2 link	Басқару пункті мен ПҰА арасындағы байланыс
Тікелей көру шегінде	VLOS	Ұшқыш аппаратты көзбен көріп тұрады
Көру шегінен тыс	BVLOS	Аппарат ұшқыштың көру аймағынан тыс
Пилотсыз әуе қозғалысын басқару	UTM	Дрондар ұшуын цифрлық үйлестіру жүйесі

III · ПАЖ-ДЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ РЕТТЕУ

Тәуекелге негізделген тәсіл: ЕО үлгісі

Төмен тәуекел

Ашық (Open)

Алдын ала рұқсатсыз; 25 кг-ға дейін, 120 м-ге дейін, тек VLOS

Орташа тәуекел

Арнайы (Specific)

Тәуекелді бағалау (SORA әдістемесі) және ұлттық органның рұқсаты

Жоғары тәуекел

Сертификатталған

Адам немесе қауіпті жүк тасу; кәдімгі авиациядай сертификаттау

Қазақстанда да ұшулар «ашық» және «арнайы» санаттарға бөлінеді — тәсіл ұқсас, бірақ сандық шектеулер басқа (V бөлім).

IV

Қазақстанның ұлттық әуе құқығы

Заңнама, уәкілетті органдар, әуе кеңістігінің құрылымы, 2026 жылғы өзгерістер

IV · ҰЛТТЫҚ ӘУЕ ҚҰҚЫҒЫ

Негізгі нормативтік актілер

Заң	«ҚР әуе кеңістігін пайдалану және авиация қызметі туралы» 2010 жылғы 15 шілдедегі № 339-IV Заң; 33-бап — ПҰА ұшулары
Үкімет қаулысы	ҚР әуе кеңістігін пайдалану қағидалары (2026 жылғы 21 сәуірдегі өзгерістермен)
Министр бұйрығы	ПАЖ-ды ҚР әуе кеңістігінде пайдалану қағидалары: 2020 жылғы 31 желтоқсандағы № 706 бұйрық; 2023 жылғы 12 мамырдағы № 340 бұйрықпен жаңа редакцияда
Кодекс	Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекс (ӘҚБтК): әуе кеңістігін пайдалану тәртібін бұзғаны үшін жауапкершілік

IV · ҰЛТТЫҚ ӘУЕ ҚҰҚЫҒЫ

Уәкілетті органдар мен ұйымдар

Азаматтық авиация комитеті

ҚР Көлік министрлігі; саясат пен нормативтік актілер

«Қазақстанның авиациялық әкімшілігі» АҚ

ПАЖ тіркеу, ұшуға рұқсаттар, сыртқы ұшқыштарды даярлау бағдарламалары

ӘҚҰ орталықтары

Әуе кеңістігін пайдалануға өтінімдер мен ұшу жоспарлары

ҚР Қорғаныс министрлігі

Әуе кеңістігін пайдалануды бақылау; шекара белдеуіндегі ұшуларға рұқсат

Мемлекеттік күзет қызметі

Күзетілетін объектілер үстіндегі ұшуларды келісу

ҰҚК Шекара қызметі

Шекара белдеуі; онда ПҰА ұшуына тыйым салынған

IV · ҰЛТТЫҚ ӘУЕ ҚҰҚЫҒЫ

Әуе кеңістігінің құрылымы

Бақыланатын

Әуе қозғалысына диспетчерлік қызмет көрсетіледі; ашық санатта ПҰА 50 м-ге дейін

Бақыланбайтын

Диспетчерлік қызмет көрсетілмейді; ашық санатта ПҰА 200 м-ге дейін

Ерекше режимді аймақтар

Тыйым салынған аймақ — ұшуға тыйым

Ұшуды шектеу аймағы — белгілі шарттармен

Қауіпті аймақ — ату, жару, зымыран ұшыру

ПАЖ ұшуын шектеу аймағы — мемлекеттік және маңызды инфрақұрылым объектілері үстінде

Шекара белдеуі — ПҰА ұшуына тыйым

IV · ҰЛТТЫҚ ӘУЕ ҚҰҚЫҒЫ

2026 жылғы өзгерістер

21 сәуір · Үкімет қаулысы

Әуе кеңістігін пайдалану қағидалары

- 4 мамырдан бастап күшінде
- Маршрут тыйым салынған немесе шектеу аймағы арқылы өтсе — ӘҚҰ орталығына ПАЖ ұшуына өтінім
- Тұрақты ПАЖ шектеу аймақтарын белгілеу тәртібі

24 маусым · Заң

Әуе кеңістігі туралы заңға түзетулер

- UTM жүйесінің құқықтық мәртебесі
- Азаматтық ПАЖ, әзірлеушілер, өндірушілер және операторларды сертификаттау
- Озық әуе мобильділігі: eVTOL, вертипорттар
- UTM инфрақұрылымының киберқауіпсіздігі

V

Қазақстанда ПАЖ пайдалану тәртібі

Санаттар, ашық санат шарттары, тіркеу, сыртқы ұшқыш, тыйымдар

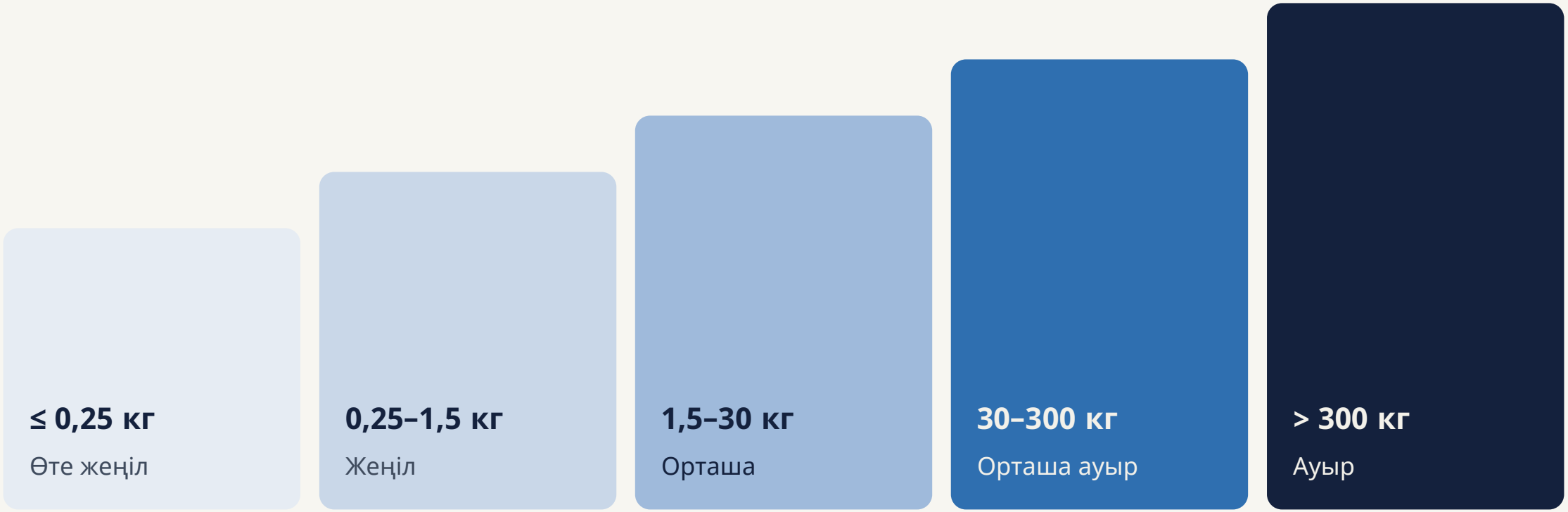
V · ПАЖ ПАЙДАЛАНУ

Заңның 33-бабы: ПҰА ұшулары

1	**Қауіпсіздік.** Адамдардың өміріне, денсаулығына, мүлкіне және басқа әуе кемелеріне қатерді барынша азайту
2	**Тығыз қоныстанған аймақ.** Қаланың немесе елді мекеннің тығыз қоныстанған бөлігінің үстінде — уәкілетті ұйымның рұқсатымен
3	**Күзетілетін объектілер.** Олардың үстіндегі ұшулар Мемлекеттік күзет қызметімен келісіледі
4	**Шекара белдеуі.** ПҰА ұшуына тыйым (Шекара қызметі мен уәкілетті органдардан басқа)

V · ПАЖ ПАЙДАЛАНУ

ПҰА-ның салмақ санаттары



V · ПАЖ ПАЙДАЛАНУ

Ашық және арнайы санаттар

Шарт	Ашық санат	Арнайы санат
Рұқсат	Қажет емес	Рұқсат және ӘҚҰ-мен келісу
Биіктік	50 м (бақыланатын), 200 м (бақыланбайтын)	Одан жоғары — келісіммен
Уақыт	Тек күндіз	Түнгі ұшулар да
Басқару	Тек VLOS	VLOS немесе RLOS
Елді мекен	Тығыз қоныстанған жерден тыс	Үстінде — рұқсатпен
Әуежай	8 км-ден алыс	Жақын — ӘҚҰ келісімімен
Жүк	Тасуға және тастауға тыйым	Авиациялық жұмыстар

V · ПАЖ ПАЙДАЛАНУ

Ашық санат: есте сақтайтын сандар

50 м

ең жоғары биіктік, бақыланатын әуе кеңістігі

200 м

ең жоғары биіктік, бақыланбайтын әуе кеңістігі

8 км

әуежайлар мен әуеайлақтардан кемінде

100 м

адамдардан, көліктен, ғимараттардан кемінде

150 м

адамдар мен көлік жаппай жиналған жерден кемінде

Күндіз

тек көзбен көріп тұрып (VLOS)

V · ПАЖ ПАЙДАЛАНУ

ПҰА-ны тіркеу (есепке қою)

Кім тіркейді: 250 г-нан ауыр ПҰА, сондай-ақ салмағына қарамастан камерасы немесе дербес деректер жинайтын жабдығы бар кез келген ПҰА

1

Декларация

eOtinish арқылы Авиациялық әкімшілікке техникалық сәйкестік декларациясы

2

Өтінім

eLicense, ЭЦҚ; 10 жұмыс күніне дейін; 250 г-нан ауырына меншік құқығын растайтын нотариалды құжат

3

Куәлік және борт нөмірі

Куәлік 5 жылға; нөмір алғашқы ұшуға дейін: 1,5 кг-ға дейін — 3 жерге, ауырына — 5 жерге

V · ПАЖ ПАЙДАЛАНУ

Сыртқы ұшқышқа қойылатын талаптар

Негізгі талаптар

- Кемінде 18 жас
- Ұшу санатына сай бастапқы даярлық (бағдарламаны Авиациялық әкімшілік бекітеді)
- Алкоголь, есірткі, шаршау немесе ауру жағдайында басқаруға тыйым

Авиажұмыстарға куәлік (1 жылға дейін)

- Өтініш, 2 фотосурет, жеке куәлік
- 086 нысанды медициналық анықтама
- Наркологиялық және психоневрологиялық анықтамалар
- Сотталмағандығы туралы анықтама
- Бастапқы даярлықты растайтын құжат

V · ПАЖ ПАЙДАЛАНУ

Не істеуге болмайды

Тыйым салынған, шектеу және қауіпті аймақтарда ұшу

Күзетілетін объектілер үстінде: мемлекеттік органдар, соттар, Ұлттық банк, елшіліктер, әскери бөлімдер

Шекара белдеуінде, ядролық және ғарыш инфрақұрылымы үстінде

Арнайы парашютсіз жүк немесе жануар тастау

Адамдарға 100 м-ден, жаппай жиындарға 150 м-ден жақын ұшу

Мас күйде, шаршап немесе ауырып басқару

VI

Жауапкершілік және практика

Айыппұлдар, азаматтық жауапкершілік, кейстер, бақылау сұрақтары

VI · ЖАУАПКЕРШІЛІК

Әкімшілік жауапкершілік

Құқық бұзушылық	Жеке тұлға	Лауазымды / заңды тұлға
Рұқсатсыз немесе келісусіз ұшу	43 250 ₸	86 500 ₸ (лауазымды)
Тіркелмеген ПҰА пайдалану	173 000 ₸	432 500 ₸ (заңды)

Құқықтық негізі

ӘҚБтК 563 және 569-баптары: әуе кеңістігін пайдалану тәртібін бұзу

Ауыр зардап болса

Адамға зиян немесе ірі залал келтірілсе — қылмыстық жауапкершілік туындауы мүмкін

VI · ЖАУАПКЕРШІЛІК

Азаматтық жауапкершілік және дербес деректер

Зиянды өтеу

ПҰА адамға немесе мүлікке зиян келтірсе, оны ПҰА иесі немесе операторы Азаматтық кодекс бойынша өтейді

Дербес деректер

Камерамен түсіру «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Заңға бағынады; адамды келісімсіз түсіріп таратуға болмайды

Тәуекелді азайту

Коммерциялық ұшуларда азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру ұсынылады

VI · ПРАКТИКА

Кейстер: не бұзылады, не қажет?

1

Блогер

0,9 кг камералы дронмен кешкі сағат 21:00-де Астананың орталығында, үкіметтік ғимараттар маңында түсірілім жасамақ.

2

Фермер

25 кг агродронмен елді мекеннен тыс егістікке өсімдік қорғау препаратын шашпақ.

3

Студент

200 г камералы дронды күндіз қала саябағында, адамдар көп жерде ұшырмақ.

VI · БАҚЫЛАУ

Бақылау сұрақтары

1. Чикаго конвенциясының 1 және 8-баптарының мәні неде?
2. ИКАО-ның қандай құжаттары ПАЖ-ға арналған?
3. Ашық, арнайы және сертификатталған санаттардың айырмашылығы қандай?
4. Қазақстанда ПАЖ-ды қандай актілер реттейді?
1. Қандай ПҰА тіркелуі тиіс?
2. Ашық санаттың биіктік пен қашықтық шектеулері қандай?
3. Тығыз қоныстанған жер үстінде ұшу үшін не қажет?
4. Тіркелмеген ПҰА үшін қандай жауапкершілік бар?

ДЕРЕККӨЗДЕР

Нормативтік актілер және материалдар

- «ҚР әуе кеңістігін пайдалану және авиация қызметі туралы» Заң № 339-IV — adilet.zan.kz/rus/docs/Z100000339_
- ПАЖ-ды ҚР әуе кеңістігінде пайдалану қағидалары (№ 706 бұйрық) — adilet.zan.kz/rus/docs/V2000022031
- Азаматтық авиация комитеті, ПАЖ материалдары — caa.gov.kz
- Чикаго конвенциясы (Doc 7300), 328-циркуляр, Doc 10019 — icao.int
- 2026 жылғы заң өзгерістері — inform.kz, nur.kz (2026 жылғы маусым)
- Әуе кеңістігін пайдалану қағидаларындағы өзгерістер — zakon.kz (2026 жылғы 27 сәуір)
- Тіркеу тәртібі мен айыппұлдар — lada.kz (2026 жылғы 5 шілде)